공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제2013-028호 2013. 1. 30.

사 건 번 호 2012건하1408

사 건 명 한국전력기술㈜의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 한국전력기술 주식회사
용인시 기흥구 용구대로 2354
대표이사 안○○
대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 최기록, 배태준

최 종 심 의 일 2013. 1. 16.

주 문

1. 피심인은 수급사업자인 주식회사 ○○○○○○○에게 '영광 1-4호기 고농도 폐수처리설비공사 중 전해조 제작' 위탁과 관련하여 하도급대금을 목적물 수령일부터 60일을 초과하여 지급하면서 그 초과기간에 대하여 지급하지 아니한 지연이자 144,820,000원을 지체 없이 지급하여야 한다.

2. 피심인은 ○○○○○ 주식회사 등 34개 수급사업자에게 '고리 1호기 주제어반 및 부대설비개선 계측·전기분야 상세설계용역' 등 56건을 위탁한 후에 설계변경 등에 따라 발주자로부터 조정 받은 계약금액의 조정 사유와 내용을 조정 받은 날로부터 15일 이내에 해당 수급사업자에게 통지하지 아니한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 주식회사 ○○○○○ 등 36개 수급사업자에게 '신고리 1, 2호기 등 원자력발전소 조경 설계용역' 등 97건을 위탁한 후에 설계변경 등에 따라 발주자로부터 조정 받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 조정 받은 날로부터 30일 이내에 해당 수급사업자와 하도급대금을 조정하지 아니한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자 적격성

1 피심인은 설계·기술용역 및 건축·토목공사 등을 업으로 하는 중소기업자가 아닌 사업자로서 주식회사[1] ○○○○○ 등 52개 수급사업자에게 '영광 1-4호기 고농도 폐수처리설비공사 중 전해조 제작' 등 125건[2]을 위탁한 자이므로 하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호의 규정에 의한 원사업자에 해당된다.

2 (주)○○○○○○ 등 52개 수급사업자는 피심인으로부터 제조 등을 위탁받은 중소기업자이므로, 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당된다.

---

1) 이하 '주식회사', '유한회사' 등 회사의 종류를 표기하는 하는 경우에는 '(주)' 또는 '(유)'로만 표기한다.

2) 이 사건 관련 위반유형별 관련 위탁건수는 총 154건(지연이자 미지급 1건, 계약금액 조정내역 미통지 56건, 하도급대금 미조정 97건)으로 위반유형 미통지와 미조정에 중복된 29건을 제외한 건수이다.

나. 당사자 일반현황

3 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같으며, 52개 수급사업자의 일반현황은 <별지>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위 : 백만 원, 명)

사업연도	영위업종	매출액	상시고용종업원수	시공능력평가액 (평가실시연도)
2008	엔지니어링 서비스업	347,292	1,865	363,500(2009년)
2009	엔지니어링 서비스업	442,323	1,814	400,700(2010년)
2010	엔지니어링 서비스업	580,153	1,958	274,800(2011년)

* 자료출처: 피심인 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 하도급대금 지연이자 미지급행위

1) 행위사실

4 피심인은, 아래 <표 2>에서 보는 바와 같이 2009. 7. 1. '영광 1-4호기 고농도 폐수처리시설 설비 중 전해조[3] 제작'을 현장시험 및 시운전 조건으로 수급사업자인 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ에게 위탁한 후에 전해조 제작을 위한 설계도서 승인절차에 따라 발주자인 한국수력원자력(주)로부터 설계변경에 대한 승인을 받고 이를 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ에 2009. 11. 25. 통지하였으며, 변경된 설계에 따라 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ이 전해조 제작에 착수하였으나 발주자와의 설계변경에 따른 계약금액이 조정되지 아니한 사실을 이유로 추가 하도급대금 등에 관한 변경계약서를 발급하지 아니하였다.

3) 전해조 : 전기를 이용하여 폐수를 정화처리 하는 장치

5 피심인은 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ에게 아래 <표 3>과 같이 발주자로부터 받은 선급금의 내용과 비율에 따라 2회에 걸쳐 959,000천 원을 지급하였으며, 목적물 수령일(2009.12.10.)로부터 60일 이내인 2009. 12. 18.에 설계변경분이 반영되지 아니한 2009. 7. 1.자 계약서상의 하도급대금(2,640,000천 원)의 95%[4]인 2,508,000천 원에서 선급금으로 지급한 금액을 제한 1,549,000천 원을 지급하였다.

<표 2> 전해조 설계변경 경과 및 하도급대금 지급 현황

일자	내용	비고
'09. 7. 1.	ㅇ 전해조 제작 하도급계약 체결	피심인↔수급사업자
'09. 7. 3.	ㅇ 선급금 지급(1차, 759백만 원)	피심인→수급사업자
'09. 9.23.	ㅇ 기자재 승인용 도서 제출	수급사업자→피심인
'09.10. 6.	ㅇ 영광 1~6호기 폐수처리시설 설치공사 전기분해설비 시험운영결과 보고 - 수급사업자가 작성한 시험운영('09.8.31.~9.25.) 결과에 따른 향후 계획 수립 · 추가운영('09.10. 5.~10.16.) 및 최적설계안 도출 · 최종보고서 제출(수급사업자) 및 결정 · 자재사양 변경 및 제작	발주자 내부 보고서
'09.10.19.	ㅇ 2차 실무회의(한국수력원자력 영광현장) - 참가자: 발주자, 피심인, 수급사업자 등 - 회의결과: 경수로 원전 폐수처리시설 설치공사에 대한 환경, 전기분야 등에 대하여 논의	-
'09.10.19.	ㅇ 선급금 지급(2차, 200백만 원)	피심인→수급사업자
'09.10.22.	ㅇ 경수로원전 복수탈염설비 폐수처리시설 설치공사 기자재 승인용도서 보완 제출 요구 - 2차 실무회의 결과에 따른 전해조 변경사항 반영 · 전력저감방안을 고려한 재질선정 · 전극 및 유량계 등 규격 변경사항 반영 등 - 전기분해설비 성능 만족을 위한 정류기 제작요건 추가 * 기술규격 변동에 따른 계약변경은 원 발주처와의 계약변경 및 계약조건에 따라 추후 반영 예정임	피심인→수급사업자
'09.11.25.	ㅇ CPP 폐수처리 전기분해설비 전해조 기자재 제작도서 승인(한수원, 09.11.23.시행) 문서 전달, 제작일정 준수 및 검수계획 요청 ㅇ 설계변경분에 대한 기자재 제작 착수사실 확인	발주자→피심인 →수급사업자
'09.12.10.	ㅇ 전해조 납품(목적물 수령)	수급사업자↔피심인

4) 대금지급조건이 기자재 납품완료 시 95%를, 공사 준공 시 나머지를 지급하는 조건이다.

일자	내용	비고
’09.12.18.	○ 원 계약에 따른 대금(1,549백만 원) 지급 * 설계변경에 따른 추가금액 제외	피심인→수급사업자
’10. 9.13.	○ 도급계약 변경(설계변경 분 반영)	발주자↔피심인
’11. 4. 4.	○ 하도급계약 변경(설계변경 분 반영)	피심인↔수급사업자
’11. 4.12.	○ 추가대금(618백만 원) 지급	피심인→수급사업자
’11.11.17.	○ 전해조 설치공사 준공	
’11.11.24.	○ 계약조건에 따른 잔금(165백만 원) 지급 * 준공 시 전체 계약금액의 5%	피심인→수급사업자
’11.11.30.	○ 발주자로부터 공사대금 수령	발주자→피심인

* 자료출처 : 피심인 제출자료

<표 3> 설계변경 전 계약에 따른 하도급대금 지급내역

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

수령일		하도급대금 지급	
		일자	금액
선급금	2009. 7. 3.	2009. 7. 7	759,000
	2009.10.19.	2009.10.21	200,000
목적물	2009.12.10.	2009.12.18	1,549,000
합계			2,508,000[5]

6 한편, 피심인은 발주자와의 도급계약이 변경된 이후인 2011. 4. 4.에 아래 <표 4>와 같이 하도급대금, 납품기한, 설계 및 제작요건 등 설계변경에 따른 변경계약서를 (주)○○○○○○에 발급하였다.

<표 4> 설계변경에 따른 변경계약 주요 내용

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

구분	계약일	계약금액	설치기한	전해조 사양
당초계약	2009.7.1.	2,640,000	2010. 2. 28.	‣ 참고규격: 1,854L*1,500W*1,540H ‣ 전극규격: 200W*900L*1.0T 300W*900L*13.0T
변경계약	2011.4.4.	3,290,018	2010. 7. 31.	‣ 참고규격: 1,818L*1,834W*1,865H ‣ 전극규격: 200W*900L*1.0T 400W*900L*13.0T

5) 기자재(전해조) 납품 관련 2009. 7. 1.자 계약금액(2,640,000천 원)의 95%

7 피심인은 변경계약서를 발급한 이후에 아래 <표 5>와 같이 목적물 수령일로부터 60일 이내인 하도급대금 지급기일(2010.2.8.)을 428일이나 초과한 2011. 4. 12.에 설계변경에 따른 추가 하도급대금 617,516천 원을 지급하면서 그 초과기간에 따른 이자 144,820천 원을 지급하지 아니하였다.

<표 5> 설계변경에 따른 추가 하도급대금 지연지급

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

수령일	추가 하도급대금 지급		지연내역		
	일자	금액	기산일	지연일수	지연이자
2009.12.10.	2011. 4.12	617,516	2010. 2. 9.	428	144,820

8 이러한 사실은 피심인이 제출한 하도급대금 지연이자 미지급 관련 확인서(소갑 제1호증), 발주계약체결, 발주변경계약체결 통보서 등 관련 문서(소갑 제4호증)를 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(법률 제9616호, 2009. 4. 1. 일부개정)

제13조 (하도급대금의 지급 등) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우에는 목적물등의 수령일(건설위탁의 경우에는 인수일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② 하도급대금의 지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 목적물등의 수령일을 하도급대금의 지급기일로 보고, 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금의 지급기일을 정한 경우(제1항 단서에 해당되는 경우는 제외한다)에는 목적물등의 수령일부터 60일이 되는 날을 하도급대금의 지급기일로 본다.

④ ~ ⑦ (생략)

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물등의 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경

우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서 「은행법」에 따른 금융기관이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

⑨ ~ ⑩ (생략)

선급금등 지연지급 시의 지연이율 고시(개정 2009. 9. 15. 공정거래위원회 고시 제2009-60호)

법 제6조(선급금의 지급) 제2항, 법 제11조(부당감액의 금지) 제3항, 법 제13조(하도급대금의 지급 등) 제8항, 법 제15조(관세등 환급액의 지급) 제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 20%로 한다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

9 법 제13조 제8항 위반행위는 원사업자가 하도급대금을 목적물 수령일로부터 60일이 지난 후에 지급하면서 그 초과기간에 대한 이자를 지급하지 아니하는 경우에 성립된다.

나) 위법요건 해당 여부

10 피심인은 2009. 12. 10.에 목적물을 수령하였음에도 불구하고 설계변경에 대하여 발주자로부터 계약금액 조정을 받지 않은 것을 이유로 설계변경에 따른 하도급대금, 지급기일 등에 대한 변경계약서를 발급하지 않고 원계약에 따른 하도급대금만을 지급하고 변경분에 해당하는 금액을 목적물 수령일로부터 60일이 지난 후에 지급하면서 그 초과기간에 대하여 이자를 지급하지 않은 행위는 법 제13조 제8항의 규정에 위반되는 지연이자 미지급행위에 해당된다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

11 피심인은, 법 제16조 제4항[6]에 의하면 설계변경으로 발주자로부터 추가금액을

6) 법 제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정) ④ 원사업자가 제1항의 계약금액 증액에 따라 발주자로부터 추가금액을 지급받은 날부터 15일이 지난 후에 추가 하도급대금을 지급하는 경우의 이자에 관하여는 제13조제8항

지급받은 날부터 15일이 지난 후에 추가 하도급대금을 지급하는 경우에 그 초과기간에 대한 이자에 관하여는 제13조 제8항을 준용하고, 이 경우 '목적물 등의 수령일로부터 60일'은 '추가금액을 받은 날부터 15일'로 본다고 규정되어 있으므로 발주자로부터 설계변경에 따른 추가금액을 지급받은 2011. 11. 30.로부터 233일 전인 2011. 4. 12. 자로 추가 하도급대금을 지급하였으므로 지연이자는 발생하지 아니한다고 주장한다.

12 살피건대, 다음과 같은 점들을 볼 때 피심인의 주장은 이유 없다.

13 첫째, 원사업자가 수급사업자에게 제조위탁을 하는 경우에는 목적물 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급토록 하고 있는바, 목적물을 수령한 날부터 60일 이내에 하도급대금을 지급하여야 하며, 만약 지급기한을 초과하여 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 이자를 지급하여야 함이 타당하다.

14 둘째, 원사업자가 지급기일을 경과하여 수급사업자에게 하도급대금을 지급하지 아니하는 경우 그 자체가 법 위반행위가 되어 제재대상이 되고, 따라서 공정거래위원회는 특단의 사정이 없는 한 원사업자가 대금지급기일에 하도급대금의 지급을 거절하거나 그 지급을 미루고 있는 사실 자체에 의하여 법 위반행위가 있는지 여부를 판단하면 되는 것이지 원사업자가 하도급대금의 지급을 거절하거나 그 지급을 미룰 만한 상당한 이유가 있는지 여부에 대하여까지 나아가 판단할 필요는 없다.

15 셋째, 법 제16조 제4항에서 법 제13조 제8항을 준용하는 경우 '목적물 등의 수령일로부터 60일은 추가금액을 받은 날로부터 15일로 본다'라고 하는 것은 제13조 제8항의 준용의 의미로서 이자기산일을 다시 명확히 한 것에 불과한 것이지 이미 원사업자가 목적물을 수령한 이후라도 설계변경 등이 있는 경우라면 법제13조가 적용되지 아니하고 법제16조가 적용되어 추가금액을 받은 날로부터 15일이 되기까지는 무기한 이자가 발생되지 아니하고 법 제13조 제8항이 적용되지 못한다고 해석할 수는 없는 법리이므로 법 제16조가 법 제13조에서 규정한 지급기한의 예외를 규정한 것으로 보기 어렵다.

을 준용하고, (중략) 이 경우 "목적물등의 수령일부터 60일"은 "추가금액을 받은 날부터 15일"로 본다.

16 넷째, 발주자로부터 하도급대금을 수령한 경우에는 수령한 날로부터 15일 이내에 지급하라고 규정되어 있는 법 제6조[7] 제1항, 법 제13조 제3항[8], 법 제16조 제4항은 법 제13조 제1항에서 정한 지급기일(목적물 수령일부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한)에 대한 예외가 아니라 지급기일 전에 발주자로부터 선급금・기성금・준공금・조정금액 등 하도급대금을 수령한 경우에는 수령한 날부터 15일 이내에 지급하라는 의미로 해석함이 타당하다.[9]

17 나. 계약금액 조정사유・내용 미통지 행위

1) 행위사실

18 피심인은 2010. 8. 5.부터 2011. 12. 29.까지의 기간 중 아래 <표 6>과 같이 ○○○○○○○○(주) 등 34개 수급사업자에게 '고리1호기 주제어반 및 부대설비개선 계측/전기분야 상세설계용역' 등 56건[10]을 위탁하면서 발주자로부터 계약금액을 조

7) 법 제6조(선급금의 지급) ① 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 경우에는 수급사업자가 제조·수리·시공 또는 용역수행을 시작할 수 있도록 그가 받은 선급금의 내용과 비율에 따라 선급금을 받은 날(제조등의 위탁을 하기 전에 선급금을 받은 경우에는 제조등의 위탁을 한 날)부터 15일 이내에 선급금을 수급사업자에게 지급하여야 한다.
② 원사업자가 발주자로부터 받은 선급금을 제1항에 따른 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.
③ 원사업자가 제1항에 따른 선급금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우의 어음할인료·수수료의 지급 및 어음할인율·수수료율에 관하여는 제13조제6항·제7항·제9항 및 제10항을 준용한다. 이 경우 "목적물등의 수령일부터 60일"은 "원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 날부터 15일"로 본다.

8) 법 제13조(하도급대금의 지급 등) ③ 원사업자는 수급사업자에게 제조등의 위탁을 한 경우 원사업자가 발주자로부터 제조·수리·시공 또는 용역수행행위의 완료에 따라 준공금 등을 받았을 때에는 하도급대금을, 제조·수리·시공 또는 용역수행행위의 진척에 따라 기성금 등을 받았을 때에는 수급사업자가 제조·수리·시공 또는 용역수행한 부분에 상당하는 금액을 그 준공금이나 기성금 등을 지급받은 날부터 15일(하도급대금의 지급기일이 그 전에 도래하는 경우에는 그 지급기일) 이내에 수급사업자에게 지급하여야 한다.

9) (주)남흥건설의 불공정하도급거래행위에 대한 건(사건번호 2011광사2607)은 건설위탁과 관련한 신고 건으로 (주)남흥건설이 물가변동에 따라 발주자로부터 증액 받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 지급한 건인데 반하여 이 사건은 발주자로부터 설계변경에 따른 하도급대금의 조정 없이 추가작업을 진행한 것으로 그 성격이 다르다. 한편 피심인은 공정거래위원회 관련 심결이나 교육자료 등에도 발주자로부터 추가금액을 지급받은 날부터 15일 이내에 추가 하도급대금을 지급여부를 판단하고 있다고 주장하나 교육자료 등에 '추가대금을 지급받은 날로부터 15일 이내'라고 한 것은 단지 법조문을 그대로 인용한 것에 불과한 것으로 피심인의 주장에 대한 근거로 들기는 박약하다할 것이다.

10)용역위탁(42건): ○○○○(주) 등 26개 수급사업자에게 '고리1호기 주제어반 및 부대설비개선 계측/전기분야

정 받은 날부터 15일 이내에 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하지 아니하였다.

<표 6> 발주자와의 계약금액 조정사유 등 미통지 현황

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

위탁내용	수급사업자명	하도급 계약금액		조정일자	조정사유	통지 여부
		당초	변경			
설계용역 (고리1호기)	○○○○○○○(주)	692,765	811,274	2011.3.7	물가변동	x
소방설비기술자문용역 (신고리1,2호기)	○○○○○○(주)	176,244	182,355	2011.5.16	물가변동	×
지질조사용역 (신울진1,2호기)	(주)○○○○○○	2,215,400	2,248,387	2010.12.20	설계변경	×
환경개선기술용역 (고리2호기)	(주)○○	344,650	468,988	2010.8.23	설계변경	×
	(주)○○○○	223,278	288,542	2010.8.23	설계변경	×
환경개선기술용역 (고리2호기)	(주)○○○	304,586	315,407	2011.3.21	설계변경	×
설계용역 (고리2호기)	(주)○○○○○○	388,158	398,611	2011.4.29	물가변동	×
환경영향평가용역 (신월성1,2호기)	(주)○○○○	162,700	174,633	2011.12.7	설계변경	×
기술지원용역 (울진1,2호기)	(주)○○○○○○	904,183	920,881	2010.11.29	물가변동	×
기술지원용역 (울진1,2호기)	(주)○○○○○○	920,881	932,702	2011.11.2	물가변동	×
	(주)○○○○○○○	358,270	375,248	2011.11.2	물가변동	×
	(주)○○○○○○○○	187,770	195,557	2011.11.2	물가변동	×
설계용역 (영광1,2호기)	(주)○○○○	241,742	244,262	2011.3.21	물가변동	×
폐수처리시설 설치공사 (전해조제조위탁 포함)	(주)○○○○	185,377	284,975	2011.10.26	설계변경	×
탄소강기기 DB개선용역 (고리3,4호기)	(주)○○○○	13,902	24,394	2010.10.1	설계변경	×
설계용역 (신울진1,2호기)	(주)○○○○○○○○	3,883,771	4,060,428	2011.5.9	물가변동	×
	(주)○○○○○○	2,326,897	2,459,029	2011.5.9	물가변동	×
	(주)○○○○○○○	6,083,000	6,404,283	2011.5.9	물가변동	×
	○○○○○○○○(주)	3,756,269	3,967,675	2011.5.9	물가변동	×
	(주)○○○○	4,796,000	5,045,964	2011.5.9	물가변동	×
	(주)○○○○○○○○○	616,880	745,059	2011.5.9	물가변동	×
	(주)○○○○	418,251	419,933	2011.5.9	물가변동	×

상세설계용역' 등

건설위탁(14건): (주)○○○○○ 등 8개 사업자에게 '영광 제1폐수처리장 철근콘크리트공사 및 부대공사' 등

위탁내용	수급사업자명	하도급 계약금액		조정일자	조정사유	통지 여부
		당초	변경			
안전성 분석, 설계용역 (울진1,2호기).	(주)ㅇㅇㅇ	383,700	403,211	2011.3.29	물가변동	×
	(주)ㅇㅇㅇㅇ	319,993	322,005	2011.3.29	물가변동	×
	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	421,124	433,633	2011.3.29	물가변동	×
	(주)ㅇㅇ	408,100	416,185	2011.3.29	물가변동	×
시뮬레이터 모델개발용역 (고리1호기)	(주)ㅇㅇㅇ	1,308,930	1,335,033	2011.3.25	설계변경	×
읍천단청 상시 감시 시스템 구축용역	(주)ㅇㅇㅇㅇ	569,800	611,788	2011.12.7	설계변경	×
모의제어반 모델개발용역 (신고리3,4호기)	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	748,144	1,088,979	2011.11.20	추가역무	×
설계용역 (영광1,2호기)	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	85,467	107,059	2011.3.4	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	104,019	140,445	2011.3.4	설계변경	×
원전 후보지 환경조사용역	(주)ㅇㅇㅇ	365,970	827,380	2011.7.4	추가역무	×
가동원전 수소제어설비 설계용역	(주)ㅇㅇ	2,265,585	2,906,299	2011.12.22	추가역무	×
설계용역 (여수화력2호기)	(주)ㅇㅇ	89,432	106,134	2010.12.2	설계변경	×
	(주)ㅇㅇ	97,699	101,691	2010.12.2	설계변경	×
포천화력발전소 건설 사업 제영향평가용역	ㅇㅇ(주)	19,000	34,850	2011.8.12	추가역무	×
광교신도시 배수지 철근 콘크리트공사	ㅇㅇㅇㅇ(주)	987,237	989,200	2010.9.8	설계변경	×
광교신도시 배수지 기계설비 등 공사	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	283,163	287,098	2011.5.19	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	424,451	426,404	2011.5.19	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	815,190	841,333	2011.5.19	설계변경	×
광교신도시 배수지 조경 등 공사	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	287,098	294,287	2011.6.15	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	841,333	862,249	2011.6.15	설계변경	×
광교신도시 배수지 기계설비 등 공사	(주)ㅇㅇㅇㅇ	70,400	69,498	2011.7.6	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	294,287	314,524	2011.7.6	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)	426,404	461,700	2011.7.6	설계변경	×
	ㅇㅇㅇㅇ(주)	862,249	841,693	2011.7.6	설계변경	×
설계용역 (신수원-신용인 송전선로)	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	22,443	16,114	2010.8.5	설계변경	×
기술지원용역 (4대강 살리기 통합관리)	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇ	339,000	368,683	2010.12.10	물가변동	×
	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	590,351	599,895	201012.10	물가변동	×
설계용역 (보령화학1-8호기)	(주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ	72,290	73,514	2011.4.11	설계변경	×
보일러 증설 ESCO공사 (영동화력1,2호기)	(주)ㅇㅇ	2,564,100	2,640,061	2011.4.6	추가역무	×

위탁내용	수급사업자명	하도급 계약금액		조정일자	조정사유	통지 여부
		당초	변경			
배기가스 폐열회수 ESCO공사(동해화력)	(주)○○	4,081,000	4,096,499	2011.12.29	추가역무	×
	(주)○○○○	372,755	380,252	2011.12.29	설계변경	×
설계용역 (신월성1,2호기)	○○○○(주)	2,717,500	2,726,966	2011.5.25	물가변동	×
설계용역 (월성1호기)	(주)○○	468,628	627,070	2010.11.22	설계변경	×
중수로 노심해석 전산 코드 전환 용역	(주)○○	28,340	29,908	2011.9.28	물가변동	×

19 이러한 사실은 피심인이 제출한 수급사업자 미통지 현황(소갑 제3호증)을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(법률 제9971호, 2010. 1. 25. 일부개정)

제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정) ① 원사업자는 제조등의 위탁을 한 후에 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 때에는 그가 발주자로부터 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액하여야 한다. 다만, 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 감액받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 하도급대금을 감액할 수 있다.

1. 설계변경 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우
2. 제1호와 같은 이유로 목적물등의 완성 또는 완료에 추가비용이 들 경우

② 제1항에 따라 하도급대금을 증액 또는 감액할 경우, 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 15일 이내에 발주자로부터 증액 또는 감액받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 통지하여야 한다. 다만, 발주자가 그 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

④ 원사업자가 제1항의 계약금액 증액에 따라 발주자로부터 추가금액을 지급받은 날부터 15일이 지난 후에 추가 하도급대금을 지급하는 경우의 이자에 관하여는 제13조제8항을 준용하고, 추가 하도급대금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우의 어음할인료 · 수수료의 지급 및 어음할인율 · 수수료율에 관하여는 제13조제6항 · 제7항 · 제9항 및 제10항을 준용한다. 이 경우 "목적물등의 수령일부터 60일"은 "추가금액을 받은 날부터 15일"로 본다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

20 법 제16조 제2항 위반행위는 원사업자가 발주자로부터 설계변경 등에 따른 계약금액을 조정 받고 그 조정 받은 내용과 비율에 따라 하도급대금을 조정할 경우에 발주자로부터 계약금액을 조정 받은 날부터 15일 이내에 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 관련 수급사업자에게 통지하지 아니하는 경우에 성립된다.

나) 위법요건 해당 여부

21 피심인은 발주자로부터 설계변경, 물가변동 등의 사유로 계약금액을 조정 받았으므로 15일 이내에 관련 수급사업자에게 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 통지하여 주어야 함에도 불구하고 위 <표 6>과 같이 ○○○○○○○○○(주) 등 34개 수급사업자에게 계약금액을 조정 받은 사유와 내용을 관련 수급사업자에게 통지하지 않은바, 피심인의 이와 같은 행위는 법 제16조 제2항에 위반된다고 판단된다.

다. 하도급대금 지연조정행위

1) 행위사실

22 피심인은 2010. 8. 23.부터 2011. 12. 20.까지의 기간 중 아래 <표 7>과 같이 (주)○○○○○○○○ 등 36개 수급사업자에게 '신고리 1, 2호기 등 원자력발전소 조경 설계용역' 등 97건[11]을 위탁하면서 발주자로부터 계약금액을 조정 받은 날부터 30일 이내에 하도급대금을 조정하지 아니하였다.

---

11)용역위탁(87건): (주)○○○○○○○○ 등 31개 수급사업자에게 '신고리 1, 2호기 등 원자력발전소 조경 설계용역' 등 위탁
건설위탁(10건): ○○○○○(주) 등 5개 수급사업자에게 '광교신도시 배수지 기계설비공사' 등 위탁

<표 7> 설계변경 등에 따른 하도급대금 조정현황

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

구분	수급사업자명	하도급대금		조정일		조정사유	지연일수
		당초	변경	도급금액	하도급금액		
설계용역 (신고리1,2호기 등)		227,453	230,340	2011.5.16	2012.5.3	물가변동	323
		176,244	182,355	2011.5.16	2011.7.20	물가변동	35
설계용역 (신월성1,2호기)		1,016,628	1,036,114	2011.5.16	2011.8.9	물가변동	55
		1,083,195	1,103,115	2011.5.16	2011.8.8	물가변동	54
설계용역 (고리1호기)		692,765	811,274	2011.3.7	2011.8.9	설계변동	125
설계용역 (신고리원자력 3,4호기)		748,000	793,099	2011.5.20	2012.5.3	물가변동	319
		1,628,413	1,652,659	2011.5.20	2011.8.25	물가변동	67
		7,133,133	7,296,993	2011.5.20	2011.8.25	물가변동	67
		263,244	267,172	2011.5.20	2011.8.24	물가변동	66
		3,938,812	3,992,535	2011.5.20	2011.8.24	물가변동	66
		759,252	774,973	2011.5.20	2011.8.24	물가변동	66
		4,315,091	4,468,519	2011.5.20	2011.8.22	물가변동	64
설계용역 (고리 3,4호기)		318,670	319,530	2011.3.29	2012.4.30	물가변동	368
		265,097	267,326	2011.3.29	2012.4.27	물가변동	365
환경개선 기술용역 (고리2호기)		251,955	405,578	2010.8.23	2010.12.31	설계변경	100
		223,278	288,542	2010.8.23	2010.12.29	설계변경	98
		344,650	468,988	2010.8.23	2010.12.29	설계변경	98
환경개선 기술용역 (고리2호기)		301,160	304,586	2010.10.15	2012.4.27	물가변동	530
		420,152	425,644	2010.10.15	2012.4.27	물가변동	530
		479,811	480,414	2010.10.15	2012.4.26	물가변동	529
환경개선 기술용역 (고리2호기)		480,414	497,707	2011.3.21	2012.4.26	물가변동	372
		304,585	315,407	2011.3.21	2011.9.1	물가변동	134
		304,585	332,193	2011.3.21	2011.9.1	물가변동	134
설계용역 (울진 1,2호기)		164,560	175,690	2010.11.29	2012.4.30	물가변동	488
설계용역 (고리1호기)		134,613	139,206	2010.12.13	2012.4.20	물가변동	464
기술지원용역 (울진 1,2호기)		444,015	447,104	2010.12.20	2012.4.30	물가변동	467
		464,200	469,007	2010.12.20	2012.4.30	물가변동	467
		46,180	46,847	2010.12.20	2012.4.26	물가변동	463
기술지원용역 (울진 1,2호기)		447,104	447,245	2011.3.17	2012.4.30	물가변동	380
		469,007	473,525	2011.3.17	2012.4.30	물가변동	380
		46,847	47,347	2011.3.17	2012.4.26	물가변동	376
설계용역 (고리2호기)		95,722	97,203	2010.12.24	2012.4.27	물가변동	460
		326,700	335,031	2010.12.24	2012.4.27	물가변동	460
설계용역 (고리2호기)		97,203	97,333	2011.4.29	2012.4.27	물가변동	334
		335,030	336,293	2011.4.29	2012.4.27	물가변동	334
		388,158	398,611	2011.4.29	2011.9.30	물가변동	124
기술지원용역 (울진 1,2호기)		187,770	195,557	2011.11.2	2012.3.12	물가변동	101
		358,270	375,248	2011.11.2	2012.2.14	물가변동	74

구분	수급사업자명	하도급대금		조정일		조정사유	지연일수
		당초	변경	도급금액	하도급금액		
설계용역 (영광 1,2호기)		212,861	214,643	2010.8.25	2012.4.30	물가변동	584
		237,300	241,742	2010.8.25	2012.4.27	물가변동	581
설계용역 (영광 1,2호기)		115,940	121,499	2011.3.21	2012.4.26	물가변동	372
		241,742	244,262	2011.3.21	2011.9.5	물가변동	138
설비개선용역 (고리 1호기)		343,625	352,743	2010.12.22	2012.5.2	물가변동	467
		139,590	140,576	2010.12.22	2012.4.30	물가변동	465
		296,010	303,963	2010.12.22	2012.4.30	물가변동	465
기술지원용역 (월성 1호기)		51,326	55,431	2011.3.29	2012.5.3	물가변동	371
설계용역 (고리1호기)		47,190	49,007	2010.11.3	2012.4.27	물가변동	511
설계용역 (고리1호기)		49,007	49,939	2011.12.6	2012.4.27	물가변동	113
설계용역 (신울진1,2호기)		418,251	419,933	2011.5.9	2011.8.30	물가변동	83
순환집수조 성능평가 용역		312,163	315,240	2011.9.1	2012.5.2	물가변동	214
		96,436	100,388	2011.9.1	2012.4.30	물가변동	212
설계용역 (울진 1,2호기)		435,777	440,603	2011.2.21	2012.5.2	물가변동	406
설계용역 (울진 3,4호기)		373,960	379,185	2011.3.14	2012.4.27	물가변동	380
안전성 분석 및 설계용역 (울진1,2호기)		25,356	25,849	2011.3.29	2012.4.27	물가변동	365
		408,100	416,185	2011.3.29	2012.3.12	물가변동	319
		383,700	403,211	2011.3.29	2012.3.5	물가변동	312
		421124	433,633	2011.3.29	2012.2.27	물가변동	305
		319,993	322,005	2011.3.29	2011.7.28	물가변동	91
설계용역 (고리 3,4호기)		174,680	176,718	2011.4.22	2012.4.27	물가변동	341
설계용역 (영광 1,2호기)		85,467	107,059	2011.3.4	2011.5.27	설계변경	54
		104,019	140,445	2011.3.4	2011.5.19	설계변경	46
설계용역 (영광 1,2호기)		107,059	110,337	2011.12.16	2012.4.27	물가변동	103
원전 후보 부지 환경 조사용역		365,970	827,380	2011.7.4	2011.9.19	설계변경	47
안전성평가 용역 (월성1호기)		127,600	237,600	2011.6.3	2011.9.30	추가역무	89
설계용역 (태안화력 7,8호기)		117,500	117,977	2011.5.11	2012.5.2	물가변동	327
설계용역 (여수화력2호기)		97,699	101,691	2010.12.2	2011.12.28	물가변동 설계변경	361
		58,935	97,699	2010.12.2	2011.7.12	물가변동 설계변경	192
		89,432	106,134	2010.12.2	2011.6.15	물가변동 설계변경	165
설계용역		485,810	595,434	2011.12.20	2012.4.30	물가변동	102

구분	수급사업자명	하도급대금		조정일		조정사유	지연일수
		당초	변경	도급금액	하도급금액		
(서울복합화력1,2호기)		326,143	395,536	2011.12.20	2012.4.30	물가변동	102
설계용역 (당진화력 9,10호기)		264,000	274,264	2011.9.26	2011.12.1	물가변동	36
당진 D-프로젝트 타당성조사용역		305,085	432,617	2011.4.29	2011.6.28	설계변경	30
광교신도시 배수지 기계설비 등 공사		283,163	287,098	2011.5.19	2011.10.11	설계변경	115
		424,451	426,404	2011.5.19	2011.10.11	설계변경	115
		815,190	841,333	2011.5.19	2011.10.11	설계변경	115
광교신도시 배수지 조경 등 공사		287,098	294,287	2011.6.15	2011.10.11	물가변동	88
		841,333	862,249	2011.6.15	2011.10.11	물가변동	88
광교신도시 배수지 철근콘크리트 등 공사		989,200	952,000	2011.7.6	2011.10.17	설계변경	73
		70,400	69,498	2011.7.6	2011.10.14	설계변경	70
		294,287	314,524	2011.7.6	2011.10.11	설계변경	67
		426,404	461,700	2011.7.6	2011.10.11	설계변경	67
		862,249	841,693	2011.7.6	2011.10.11	설계변경	67
사후환경조사용역 (청평수력 4호기)		186,030	227,833	2011.6.30	2011.9.16	설계변경	48
설계용역 (삼척화력1,2호기)		462,000	463,400	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		460,680	487,707	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		726,736	746,726	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		275,080	287,544	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		142,230	142,655	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		38,496	38,733	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		280,599	296,263	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
		678,923	715,097	2011.10.13	2012.5.3	물가변동	173
설계용역 (보령화력 3-6호기)		338,936	350,613	2011.5.27	2012.4.27	물가변동	306
설계용역 (보령화력 1-8호기)		73,514	74,738	2011.4.11	2012.5.3	물가변동	358
		72,290	73,514	2011.4.11	2012.3.23	물가변동	317
설계용역 (신보령1,2호기)		38,279	38,978	2011.10.13	2012.4.27	물가변동	167
설계용역 (월성1호기)		627,070	637,289	2010.11.22	2012.2.8	물가변동	413
설계용역 (월성1호기)		637,289	648,895	2011.10.27	2012.2.8	물가변동	74

23 이러한 사실은 피심인이 제출한 하도급대금 지연조정현황(소갑 제2호증)을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률(법률 제9971호, 2010. 1. 25. 일부개정)

제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정) ① ~ ② (생략)
③ 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다. <개정 2010.1.25>
④ (생략)

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

24 법 제16조 제3항 위반행위는 원사업자가 발주자로부터 설계변경 등에 따른 계약금액을 조정 받은 날부터 30일 이내에 그가 발주자로부터 조정 받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 관련 수급사업자의 하도급대금을 조정하지 아니한 경우에 성립된다.

나) 위법요건 해당 여부

25 피심인은 발주자로부터 설계변경, 물가변동 등의 사유로 계약금액을 조정 받았으므로 30일 이내에 관련 수급사업자에게 하도급대금을 조정하여 주어야 함에도 불구하고 위 <표 7>과 같이 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 등 36개 수급사업자에게 단기 30일부터 장기 584일까지 지연하여 하도급대금을 조정하였는바. 이는 법 제16조 제3항에 위반된다고 판단된다.

3. 처분

26 피심인은 과거 법 위반사실이 없으나, 위 2. 가.의 행위는 목적물 수령일로부터 60일 이내인 지급기일을 초과하여 하도급대금을 지급하면서 초과기간에 대한 이자를 심의일 현재까지 지급되지 아니한 점, 위 2. 나. 내지 다.의 행위는 설계변경 등에

따른 통지의무 및 조정의무 위반의 건수가 각각 56건, 97건 등 다수인 점 등을 고려하여 위 2. 가. 지연이자 미지급행위에 대해서는 지급명령을, 기타 위반에 대해서는 향후 유사한 위반행위의 재발 방지를 위하여 향후 금지명령을 부과한다.

4. 결론

27 피심인의 위 2. 가. 내지 다.의 행위는 각각 법 제13조 제8항, 법 제16조 제2항 내지 제3항의 규정에 위반되므로, 법 제25조 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 1월 30일

의 장	위 원	정 중 원
	위 원	서 석 희
	위 원	박 병 형

<별 지>

제조위탁 관련 수급사업자 현황

(단위: 백만 원, 명)

연번	업체명	매출액			상시고용종업원수		
		2008년	2009년	2010년	2008년	2009년	2010년
1		3,009	3,374	5,814	16	16	18

용역위탁 관련 수급사업자 현황

(단위: 백만 원, 명)

연번	업체명	매출액			상시고용종업원수		
		2008년	2009년	2010년	2008년	2009년	2010년
1		1,124	916	1,158	7	7	7
2		4,398	5,613	8,364	41	45	60
3		8,524	12,624	8,656	65	67	57
4		300	300	380	5	5	7
5		5,743	5,964	5,678	43	39	38
6		1,922	2,573	4,811	46	54	89
7		3,774	4,153	4,242	46	49	52
8		18,431	28,260	23,957	217	240	234
9		9,671	11,552	11,677	202	217	238
10		7,694	11,137	6,925	78	77	76
11		19,698	20,278	19,461	147	161	156
12		24,605	32,769	35,222	169	136	154
13		1,789	1,794	2,836	39	41	52
14		8,354	10,320	10,003	172	197	199
15		2,139	2,380	1,611	18	20	21
16		3,195	5,773	3,801	35	38	56
17		3,112	2,992	2,970	60	65	70
18		2,418	2,327	3,283	45	44	70
19		8,635	9,016	9,641	44	51	56
20		974	1,417	1,661	17	28	34

연번	업체명	매출액			상시고용종업원수		
		2008년	2009년	2010년	2008년	2009년	2010년
21		310	142	213	3	3	3
22		4,587	5,534	7,927	49	45	49
23		1,804	1,794	2,188	24	28	37
24		2,865	3,989	7,379	54	61	69
25		4,109	5,560	5,166	45	69	77
26		2,962	2,910	3,423	41	48	42
27		23,169	35,154	28,167	284	336	319
28		17,219	23,022	19,075	143	154	172
29		1,438	1,330	1,611	22	22	31
30		8,472	7,327	8,027	173	172	176
31		3,041	6,227	7,160	65	87	96
32		4,544	5,071	5,563	33	35	42
33		4,104	5,008	5,232	77	80	97
34		34,634	39,497	29,681	278	280	235
35		5,140	9,285	12,104	76	88	104
36		5,945	5,746	7,201	71	70	74
37		6,323	6,229	4,659	85	71	64
38		1,307	1,416	2,156	16	19	20
39		2,479	2,684	2,534	26	28	25
40		7,000	7,500	7,600	80	80	95
41		1,862	2,116	2,161	30	40	48
42		1,835	3,421	3,313	18	14	24
43		7,147	8,161	10,261	53	66	79

건설위탁 관련 수급사업자 현황

(단위: 백만 원, 명)

연번	업체명	시공능력평가액			상시고용종업원수		
		2009년	2010년	2011년	2008년	2009년	2010년
1		6,025	5,517	5,667	9	8	8
2		2,073	2,189	2,189	4	4	5
3		9,130	10,940	10,434	15	15	15
4		4,677	5,495	4,635	120	121	140
5		-	423	1,876	-	4	6
6		508	666	2,595	4	4	3
7		41,811	36,756	41,206	45	45	45
8		22,149	18,529	17,298	12	12	12